

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2949/2539

อัยการ ราชบุรี
นาย สนอง เทียน ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 137, มาตรา 267

พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 มาตรา 14

จำเลยแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลให้จดข้อความอันเป็นเท็จลงในบันทึกคำให้การรับรองผู้มีบัตรสำหรับเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือ บันทึกคำให้การผู้มีบัตรคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ อันเป็นเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสดงตัวบุคคลเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 อันเป็นการกระทำต่อเนื่องกัน มีเจตนาเดียวกันที่จะให้ทางราชการออกบัตรประชาชนให้เท่านั้น จึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายใหญ่ ไม่ทราบนามสกุลคนต่างด้าวชาวกะเหรี่ยงซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง พวกของจำเลยร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยกับนายใหญ่ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่นายเปี่ยมศักดิ์ ตันนิรัตน์ นายอำพล อุ่นขุนางจงรัก รุ่งสว่าง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองโพธารามผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าพนักงานดังกล่าวจดข้อความ

อันเป็นเท็จลงในบันทึกคำให้การรับรองผู้ขอมีบัตรสำหรับเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือ บันทึกคำให้การผู้ขอมีบัตร คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่(บ.ป. 1) ซึ่งเป็น เอกสารราชการว่านายใหญ่คือนายณรงค์ เทียนทอง ผู้มีสัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ 18 ถนนเทียนทอง ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีซึ่งจำเลยเป็นเจ้าของ บ้าน ความจริงนายใหญ่เป็นคนต่างด้าวสัญชาติกะเหรี่ยง ไม่มีสิทธิขอมีบัตรประจำตัว ประชาชนและนายณรงค์ก็ถึงแก่ความตายไปแล้ว ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้า พนักงานหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ จนทำให้ พนักงานออกบัตรได้ออกบัตรเหลือง(บ.ป. 2) หรือใบรับคำขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยน บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งใช้ได้เสมือนบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นายใหญ่ไปโดย ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองโพธารามและประชาชน จำเลยได้ สนับสนุนให้นายใหญ่ซึ่งได้รับอนุญาตให้พักอยู่ที่จังหวัดราชบุรี แจ้งข้อความอันเป็น เท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ประชาชน โดยจำเลยรับรองว่านายใหญ่ คือ นายณรงค์ เป็นคนมีสัญชาติไทยอยู่บ้าน เลขที่ 18 ถนนเทียนทอง ตำบลโพธาราม อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ซึ่งจำเลย เป็นเจ้าบ้านขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 367, 83, 86, 91พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 83 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 เรียงกระทงลงโทษฐานแจ้งข้อความ อันเป็นเท็จและฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จ ในเอกสารราชการเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานแจ้งให้เจ้า พนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ ซึ่งเป็นบท

หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน ฐานสนับสนุนให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำขอมิบัตร จำคุก 4 เดือน รวม 2 กระทั่ง จำคุก 10 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมหรือไม่ เห็นว่าการที่จำเลยได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองโพธารามให้จัดข้อความอันเป็นเท็จลงในบันทึกคำให้การรับรองผู้ขอมิบัตรสำหรับเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือ บันทึกคำให้การผู้ขอมิบัตร คำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ อันเป็นเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสดงตัวบุคคล การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการกระทำต่อเนื่องกัน มีเจตนาเดียวกันที่จะให้ทางราชการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้เท่านั้นซึ่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ได้บัญญัติเป็นความผิดเฉพาะ

แล้ว จึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ดุสิต เพชรปลุก-ถวิล อินทรักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>